

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

INTRODUÇÃO

Diante da complexidade e diversidades de situações enfrentadas no cotidiano policial, tornou-se indispensável a padronização das ações por meio de **Procedimentos Operacionais Padrão (POP)**, os quais norteiam a conduta dos militares estaduais de Pernambuco nos diversos tipos de ocorrências.

POP → conjunto de normas técnicas e diretrizes previamente elaboradas que orientam a execução de atividades específicas dentro da atuação policial.

→ **objetivo de uniformizar o comportamento dos policiais militares;**

→ ações realizadas de forma segura, eficiente, legal e padronizada, independentemente da unidade ou agente envolvido.

BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELETRÔNICO POLICIAL MILITAR (BOEPM)

→ documento importante que registra a ocorrência de crime/incidente;

→ pode ensejar responsabilidade administrativa, penal e civil.

1. Responsabilidade Administrativa

a) Dever de registro

→ os órgãos de seg. pública tem o dever de registrar todas as ocorrências que chegam ao seu conhecimento;

b) Veracidade

→ deve ser preenchido com informações verídicas e precisas;

c) Imparcialidade

→ sem opiniões pessoais ou preconceitos.

2. Responsabilidade Penal

a) Falsidade Ideológica (crime)

→ preenchimento do B.O com informações falsas ou inexatas pode configurar o crime de falsidade ideológica.

Art. 299, CP – omitir, inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita em documento público ou particular, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

b) Denúncia Caluniosa (crime)

→ se preenchido com informações falsas ou inexatas com o objetivo de incriminar alguém.

3. Responsabilidade Civil

a) Dever de cuidado

→ os órgãos de Seg. Pública têm o dever de cuidado ao preencher o B.O, garantindo que as informações sejam precisas e verídicas.

b) Dano Moral

→ se preenchido de forma negligente ou dolosa, causando dano moral a alguém, pode haver responsabilidade civil, além da penal.

→ a responsabilidade civil surge quando há prejuízos materiais ou morais decorrentes da conduta criminosa.

ATENÇÃO – IMPORTÂNCIA DO B.O

O B.O é fundamental para registrar ocorrências e crimes, permitindo, assim, a investigação e o processamento de casos, bem como pode ser usado como prova em processos judiciais.

Em síntese, **o preenchimento do B.O é uma responsabilidade importante que requer cuidado e atenção**, logo, é fundamental **garantir que as informações sejam precisas e verídicas**, evitando problemas administrativos, penais e civis.

1. BOEPM – 2ª Geração

→ desenvolvido pela GTI da SDS;
→ velocidade e integração ao sistema;
→ roda em smartphones comuns;
→ login e senha do SEI;
→ o sistema simplifica o acesso e usa uma informação de fácil memorização.

2. Após acessar o app, inicia-se o cadastro:

→ simplificado, permite mais agilidade no preenchimento, iniciando com o prefixo da viatura (Ex.: GT 3000) e no segundo campo matrícula e nome do efetivo.

→ tela inicial – criação de novo B.O, onde já consta a identificação do efetivo, devendo o operador confirmar seus dados;

→ há a opção de dar continuidade ou excluir um boletim já iniciado (não é possível criar um novo boletim se já houver um em andamento)

→ o ícone visualizar boletim dá acesso aos B.Os criados pelo usuário que estão armazenados no sistema;

→ Caixa geração do aplicativo → é possível armazenar um B.O para envio posterior, dessa

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

forma, se preenchido em áreas de cobertura fraca de internet, o seu envio não será prejudicado;
→ um B.O não enviado é identificado claramente (item vermelho), facilitando ao usuário a conclusão e envio posterior;
→ é possível, ainda, compartilhar o registro no Whatsapp, desde que esteja instalado no aparelho.

3. Transcrição do Registro

→ para prosseguir com a criação, será necessário informar os campos obrigatórios;
→ alguns dados serão preenchidos automaticamente, podendo ser alterados manualmente (Ex.: data do fato);
→ nas ocorrências de multinatureza ou ocorrências complexas podemos incluir diversas situações que necessitam de registro;
→ o app permite vincular a ocorrência a várias naturezas, conforme o discernimento do condutor (Ex.: ameaça, desacato e resistência).

4. Campos do Envolvido

→ inserir envolvido + qualificação deste;
→ opções: suspeitos, vítimas, autor/agente, testemunha ou outros;
→ descrição dos dados dos envolvidos com riqueza de informações;
→ é possível mencionar se houve uso da força e, se sim, qual o meio empregado;
→ é importante atentar às opções de descrição do envolvido, entre os campos opcionais e obrigatórios;
→ ao final do preenchimento, é possível ver os indivíduos listados e registrados no B.O;
→ pode-se excluir um envolvido arrastando para a esquerda da tela do app;
→ pode-se editar as suas informações clicando em seu card/cadastro.

5. Modus Operandi

→ **não são obrigatórias;**
→ há, ainda, as informações de “Alterações no Local”, “Crimes Sexuais” e “Estelionato” que, se aplicadas, abrem um campo adicional para especificação;
→ após informar, o usuário poderá clicar no botão “Prosseguir” e seguir ao próximo campo;

6. Objetos Envolvidos

→ adicionar e descrever objetos da ocorrência;
→ pode-se vincular o objeto a um envolvido e adicionar uma foto desse objeto (se for arma ou droga);
→ é possível atribuir o objeto a um envolvido, bem como é possível excluí-lo do B.O;

7. Dados Complementares

→ campo de preenchimento obrigatório;
→ relato da ocorrência por parte do Policial;
→ pode ser digitado ou ditado (o app utiliza a transcrição de voz);
→ após o registro do texto, o botão prosseguir ficará disponível, finalizando o campo;

8. Responsáveis

→ ao final do preenchimento, a equipe informada no início será confirmada;
→ pode-se editar a equipe, mantendo ou alterando a original ou incluindo responsáveis, seja no papel de patrolheiro ou apoio à ocorrência;
→ ao clicar em prosseguir, o usuário é direcionado à página inicial para poder finalizar o B.O.

9. Finalização

→ aqui, o B.O estará disponível para verificação e envio, concluindo o seu processo;
→ destaca-se que o B.O estará no status de INCOMPLETO, facilitando sua identificação se for o caso;
→ pode-se, ainda, editar o B.O, retornando aos campos preenchidos para ratificação;
→ finalizando uma vez os campos que foram informados, o B.O estará com status de PRONTO, sendo possível enviar pelo sistema;
→ **revise as informações para finalizar;**
→ ao clicar em FINALIZAR, será necessário informar se a conclusão foi no local ou se foi encaminhado à Delegacia;
→ se concluído no local, deverá ser apontado o desfecho dessa ocorrência (desistência, dupla ocorrência, apoio ao SAMU etc);
→ a identificação de cada B.O é mantida quanto ao seu desfecho;
→ será possível constatar se cada ocorrência foi concluída no local ou se foi encaminhada à DP e o extrato de seu envio.

CASO DE EXCEÇÃO

→ durante o envio pode aparecer a mensagem **“CONTATE O SUPORTE”**, situação esta que ocorre quando o PM preenche o B.O com um parâmetro que o sistema não reconhece;
→ neste caso, o B.O não é perdido, é encaminhado ao banco de erros para tratamento e reestabelecimento no sistema.

EMPREGO DE ALGEMAS EM OCORRÊNCIAS – SV 11

SV 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de **resistência** e de **fundado receio de fuga** ou de

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, **justificada a excepcionalidade por escrito**, sob pena de **responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente** ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.

→ O uso de algemas é EXCEPCIONAL e JUSTIFICÁVEL.

→ Seu uso abusivo acarreta responsabilidade disciplinar, penal e civil.

A SV 11 foi elaborada em consonância com os tratados internacionais de Direitos Humanos, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (San José da Costa Rica).

A SV 11 visa proteger princípios constitucionais como a dignidade humana, a vedação ao tratamento desumano ou degradante, a presunção de inocência e a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas.

Mnemônico P.R.F

P – Perigo à integridade física

→ do preso, de terceiros ou dos agentes de segurança pública;

R – Resistência

→ quando o preso oferece resistência à prisão ou ato processual;

F – Fundado receio de FUGA

→ quando já um receio justificado de que o preso possa fugir.

O uso de algemas deve ser JUSTIFICADO

POR ESCRITO (ou seja, o Policial deve informar no B.O que fez o uso da algema, conforme orienta a SV 11);

→ sob pena de responsabilidade disciplinar, civil ou penal, se não for feito;

→ a falta da justificativa pode, inclusive, levar à nulidade da prisão ou ato processual.

ATENÇÃO – GRÁVIDAS E PUÉRPERAS

→ é **vedado o uso de algemas em grávidas durante o trabalho de parto, no trajeto (presídio x hospital) e, após o parto, enquanto estiver hospitalizada**;

→ essa vedação **também se aplica às mulheres durante o puerpério imediato**;

A PMPE, através da 8ª do EMG, elaborou o **POP nº 0033** (Uso de algemas na condução e custódia de Policiais Militares recolhidos ao CREED) e o **POP nº 0018** (Serviço de Escoltas, Conduções e Custódia de Presos), os quais **proporcionam aos policiais militares orientações e procedimentos nas atividades rotineiras no tocante ao uso de algemas na condução de reeducandos PMs e na condução, escolta, custódia, apresentação em audiência e júri popular de reeducandos civis**.

ATENÇÃO – EMPREGO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA JUDICIAL

SV 11 → P.R.F

Se o Oficial ou qualquer PM receber a ordem da autoridade judicial para a retirada das algemas durante uma audiência, sendo o preso de alta periculosidade, **deve o Oficial**:

1. Cumprir a Ordem

→ o PM deve obedecer à determinação da autoridade judicial.

2. Comunicar a Decisão

→ **informar à autoridade judicial sobre a periculosidade do preso e os riscos envolvidos, constar a informação em B.O ou em documento encaminhado ao Comando da OME** a que pertence.

3. Solicitar Reforço

→ se necessário, pedir apoio para garantir a segurança.

Se o Policial cumprir a ordem e algo acontecer, a responsabilidade é da autoridade judicial, mas se ele se recusar a cumprir, pode ter problemas disciplinares.

Obs.: o POP também trata de situações específicas como o acompanhamento do preso em audiências de julgamento, sessões do júri e até velórios;

→ nesses contextos, medidas adicionais devem ser adotadas, como a avaliação do grau de periculosidade do reeducando e o posicionamento tático da guarnição.

Ainda sobre a ordem de retirada das algemas, **cabe ao PM mais antigo apresentar as informações sobre o histórico do preso e REGISTRAR oficialmente o cumprimento da ordem**, mesmo que contrário às melhores práticas de segurança.

PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA, ETAPAS DE APROXIMAÇÃO E DE PRESERVAÇÃO EM LOCAIS DE CRIME

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

O Oficial PMPE deve saber e informar aos seus subordinados que o isolamento em locais de crime é fundamental para preservar vestígios e garantir a integridade da investigação.

Deve-se adotar uma conduta de preservar evidências e vestígios, garantir a segurança de pessoas e do perímetro, facilitar o trabalho da perícia, adotar os procedimentos de isolar o local com cordas, fitas ou barreiras, além de **controlar o acesso de pessoas e registrar quem entra e sai do local;**

→ é imprescindível manter o local intacto até a chegada da perícia;

→ Essa conduta visa **PADRONIZAR a resposta policial**, proporcionando uma atuação coordenada, eficiente e segura por parte das guarnições, unidades operacionais e do Centro de Operações da PM (COPOM).

ISOLAMENTO X PRESERVAÇÃO

→ embora complementares, são distintos;

→ o **isolamento** refere-se à **delimitação física** da área;

→ a **preservação engloba todas as medidas tomadas para manter a integridade dos vestígios e evidências, incluindo o isolamento**, mas também outras ações como a proteção contra intempéries e a não manipulação de objetos.

Realizar o isolamento em local de crime é fundamental para:

1. **Preservar evidências** (evitar que sejam destruídas, contaminadas ou removidas);
2. **Manter a integridade da cena** (garantir que seja preservada para análise e investigação);
3. **Proteger a equipe de investigação** (garantir a segurança da equipe de investigação e evitar a contaminação de evidências, além de facilitar a investigação) → garante a qualidade da investigação e obtenção de resultados precisos.

A guarnição empenhada em ocorrência e que se depara com local de crime deve atentar para as recomendações sobre a importância do isolamento adequado.

→ isolamento eficaz do local do crime contribui para a segurança pública, pois ajuda a garantir que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados.

A Equipe de atendimento ao chegar no local deve:

1. **Buscar IMEDIATAMENTE realizar a DELIMITAÇÃO da área** que deve ser claramente

delimitada, utilizando materiais como fitas, cones ou barreiras físicas;

2. Buscar o **Controle de Acesso para impedir o acesso de pessoas não autorizadas** à área isolada, incluindo curiosos, imprensa e até mesmo outros agentes de segurança.

3. **Realizar a vigilância para evitar qualquer tipo de alteração/contaminação da cena do crime;**

4. Realizar o REGISTRO, documentar o processo de isolamento, incluindo a delimitação da área, os materiais utilizados e as medidas de controle de acesso.

Os **resultados esperados** com a adoção deste procedimento incluem a eficiência da resposta policial, a preservação do local de crime e o fortalecimento da imagem institucional da corporação, com adoção de uma postura organizacional, representa uma **importante ferramenta de PADRONIZAÇÃO e preparo técnico** para situações de isolamento em local de crime.

Preservação de Local de Sinistro de Trânsito com Vítima ou Sem Vítima

→ O Oficial PMPE deve saber e informar aos seus subordinados que o isolamento de locais de acidente de trânsito é uma das atividades mais sensíveis e estratégicas da atuação policial militar, essencial à preservação da vida, da integridade física das vítimas, da fluidez viária e da cena do evento para futura apuração.

→ o **POP nº 0028** estabelece diretrizes claras e técnicas para orientar os PMs no cumprimento desta missão;

→ seu objetivo central é padronizar a conduta policial quanto ao levantamento e isolamento de locais de acidentes de trânsito → garante a segurança viária, integridade das provas e atendimento adequado às vítimas.

Lei nº 5.970/1973 e Lei nº 6.174/1974

→ **autorizam a remoção imediata de veículos e vítimas do leito da via pública quando sua permanência comprometer o tráfego, INDEPENDENTEMENTE de exame pericial imediato.**

1º Passo ao chegar ao local do acidente

→ sinalização eficaz da área (cones, cavaletes, galhos ou qualquer outro recurso que indique a

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

ocorrência aos motoristas, evitando novos acidentes);

→ no **período noturno, recomenda-se a utilização de lanternas, coletes reflexivos** ou luzes improvisadas;

→ Simultaneamente, o PM deve verificar o estado das vítimas, priorizando o atendimento aos inconscientes ou gravemente feridos, e acionar imediatamente os serviços de emergência (SAMU ou CBM).

→ o uso de luvas é obrigatório;

→ risco de explosão, incêndio ou vazamento de substâncias perigosas → evacuar a área e acionar a Defesa Civil;

→ a identificação de produtos perigosos nos veículos é feita por meio dos painéis de segurança e rótulos de risco.

É essencial a identificação e qualificação dos envolvidos e testemunhas, incluindo o recolhimento de dados pessoais, CNH e condições do veículo;

→ verificar a autenticidade e validade da CNH e CRLV e, no caso de veículos especiais, as devidas autorizações (AET, por exemplo);

→ **se houver pessoas sem CNH ou sob efeito de álcool/drogas, a prisão em flagrante é cabível.**

A confecção do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) é exclusiva dos agentes de trânsito e é imprescindível, devendo conter todos os dados objetivos e imparciais do fato.

Obs.: na ausência do agente da autoridade de trânsito, pode ser confeccionado o BOEPM.

ATENÇÃO

→ **caso a viatura** (patrimônio ou locada) **esteja envolvida no acidente**, aplica-se a Portaria nº 018/2013 do Comando-Geral, que determina a **abertura de processo sumário ou inquérito técnico.**

ATENÇÃO – IMPRENSA

→ **toda comunicação deve se limitar a informações objetivas**, como número de veículos, vítimas e danos, **preservando o sigilo e a responsabilidade institucional.**

ATENÇÃO – PRINCIPAIS ERROS A SEREM EVITADOS

→ **ausência de sinalização** eficaz;

→ **não preservação da cena** do acidente;

→ falha na prestação de socorro;

→ ausência de registro completo;

→ **omissão quanto à prisão em flagrante quando necessária;**

→ negligência na verificação de risco químico, elétrico ou ambiental.

Como **resultado esperado**, o POP nº 0028 visa **garantir uma atuação policial rápida, segura e técnica, evitando a ocorrência de novos acidentes**, assegurando a integridade das vítimas, **restabelecendo a fluidez do tráfego** e promovendo a correta apuração dos fatos.

→ **fomenta a confiança da sociedade na PMPE** e assegura o cumprimento da legislação de trânsito e penal;

→ o isolamento de locais de acidente de trânsito não é apenas uma ação operacional, mas um compromisso com a vida, legalidade e eficiência no serviço público.

Legislação que autoriza a remoção de pessoa/objeto do local de crime

→ O CPP estabelece que, em casos de infrações penais que deixam vestígios, o exame de corpo de delito (direto ou indireto) é indispensável à investigação;

→ o exame, conduzido por peritos criminais, visa à coleta e análise de evidências no local.

→ A remoção só pode ocorrer após a devida autorização e registro por parte do perito responsável, para evitar a alteração ou destruição de provas;

→ **qualquer pessoa que adentre ou remova vestígios sem autorização pode ser responsabilizada pelo crime de fraude processual** (art. 347, CP);

→ **a remoção inadequada ou sem registro pode comprometer a cadeia de custódia e a validade das provas.**

Art. 158-D (CPP) – normas para acondicionamento e transporte de vestígios, com o objetivo de garantir sua integridade.

Pode-se concluir que a **preservação do local do crime** é fundamental para a correta investigação e apuração dos fatos, de modo que a alteração ou destruição de vestígios pode prejudicar a busca da verdade e a responsabilização dos culpados.

TOMADA DE DECISÕES PROCEDIMENTAIS PARA OCORRÊNCIAS ENVOLVENDO AUTORIDADES MILITARES E PROFISSIONAIS DE OUTRA FORÇA POLICIAL

→ O Oficial PMPE deve saber e informar aos seus subordinados que a atuação da PMPE em

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

ocorrências que envolvem autoridades exige um **RIGOROSO cumprimento de normas legais, respeito às prerrogativas funcionais e equilíbrio técnico-operacional.**

POP nº 0020 – padronizar condutas e orientar o efetivo sobre como agir em situações que envolvam autoridades dos 3 poderes, membros do MP, Judiciário, das Forças Armadas, das Polícias, da Advocacia Pública e Privada, e demais detentores de imunidades e prerrogativas.

→ seu objetivo é **assegurar que a atuação do PM seja legal, proporcional e respeitosa**, mesmo diante de situações em que as autoridades possam figurar como autores de delitos.

Imunidade Diplomática (ABSOLUTA)

→ os PMs não podem efetuar prisões, nem mesmo em flagrante;

→ devem apenas qualificar a autoridade e liberá-la, apreender eventuais objetos do crime e encaminhar testemunhas e vítimas à DP;
→ a documentação da ocorrência deve ser encaminhada ao Comando-Geral, que notificará o Governo do Estado (que tem competência para dialogar com os países de origem, conforme Convenção de Viena – Dec. nº 56.435/1965);

Imunidade Parlamentar (Relativa)

→ deputados e senadores;

→ a prisão só pode ocorrer em flagrante de crime inafiançável – Art. 5º, XLII, XLIII e XLIV (racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos);

→ se afiançável, a autoridade deve ser liberada após identificação e registro dos fatos, com encaminhamento da vítima e testemunhas à DP;

Magistrados e Membros do MP

→ procedimento mais rigoroso;

→ só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável e **NÃO PODEM ser conduzidos à DP**;

→ os magistrados devem ser apresentados ao Presidente do TJ e os membros do MP ao Procurador-Geral de Justiça.

Oficiais das FFAA, PM ou CBM, e Delegados

→ a condução deve respeitar os critérios da hierarquia militar;

→ possuem prerrogativas funcionais distintas das imunidades parlamentares e só podem ser presos em flagrante de crime inafiançável, para os demais casos, a prisão deve ser precedida de autorização do superior hierárquico ou do Tribunal Competente;

→ a Força ou Instituição que pertencem deve ser **IMEDIATAMENTE comunicada**, sendo esta responsável por efetuar a condução, **se não houver condições, a PM pode realizar o procedimento, desde que com PM de patente igual ou superior.**

Advogados, Defensores Públicos, Procuradores e Auditores-Fiscais

→ atenção às prerrogativas específicas (ex.: inviolabilidade do exercício da profissão aos advogados);

→ **se o advogado estiver em pleno exercício profissional e o crime for afiançável, será lavrado auto na DP com imediata liberação**, mediante comunicação à seccional da OAB;

→ fora do exercício da profissão, **NÃO SE APLICAM** as prerrogativas, e os procedimentos são os mesmos para qualquer cidadão (Ex.: **Dr. ADEVOGADO cheio de bicada dando tiro pra cima**);

→ **se no exercício e o crime for inafiançável, devem ser conduzidos respeitando-se a dignidade da função**, sempre com a possibilidade de representação da instituição a que pertencem acompanhando o ato.

Em todas as ocorrências o Policial deve identificar com precisão a autoridade, verificar sua condição na ocorrência (vítima, testemunha ou autor), **solicitar documentos de identificação válidos e comunicar imediatamente ao COPOM/CIODS.**

→ **registrar todas as ações em BOPM.**

ATENÇÃO – IMPRENSA

→ informações à imprensa devem ser centralizadas na ASCOM – PMPE.

ERROS MAIS COMUNS

→ não reconhecer corretamente a autoridade;
→ conduzi-la sem observar as prerrogativas;
→ tratar com desrespeito à função exercida ou divulgar informações sensíveis à mídia.

Essas falhas podem resultar em responsabilização disciplinar, administrativa e até judicial do envolvido.

PROCEDIMENTO COM MORTE DE INTEGRANTE DA CORPORAÇÃO EM SERVIÇO

→ O Oficial PMPE deve saber e informar aos seus subordinados que no tocante ao procedimento no atendimento de ocorrências que envolvem a morte de PMs (em serviço ou não),

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

impõem à Corporação não apenas um desafio operacional, mas também um compromisso ético, técnico e institucional.

POP nº 0051 → objetivo de **normatizar as ações a serem adotadas nesses eventos críticos**, garantindo respostas rápidas, seguras e dentro dos preceitos legais e dos Direitos Humanos.

→ **Avaliação dos pontos críticos** – instruir os PMs sobre o conhecimento prévio dos procedimentos a serem adotados por todos;

→ **todas as ações devem ser coordenadas em campo pelo comandante designado**, com apoio das diretorias de planejamento, inteligência e assistência social;

→ comando unificado, respeitando a legalidade e **evitando abusos motivados por comoção**;

→ **na resposta inicial, cabe ao Of. de Operações repassar dados críticos ao COPOM**, mobilizar reforços e **coordenar diligências** para localização e captura dos criminosos;

→ **o COPOM e a Central de Monitoramento de Viaturas (CMV) devem manter o controle absoluto das viaturas na área**, impedindo deslocamentos de equipes não autorizadas, o que garante a integridade da cena e o bom andamento da investigação pericial;

→ uso de tecnologias como drones, apoio do GTA, integração com a PC e acionamento de apoio jurídico e psicológico à família da vítima também estão previstos no POP.

ATENÇÃO – POLICIAL DE FOLGA

→ Aos PMs de folga **NÃO É PERMITIDO o envolvimento espontâneo nas diligências**, salvo se devidamente autorizados por seu CMT e Oficial responsável pelas ações no terreno;

→ O PM de folga que deseje colaborar, **deverá se apresentar FARDADO** em sua unidade de origem e **aguardar autorização formal**, caso contrário, sua participação será irregular e estará sujeita às sanções administrativas e criminais.

O POP prevê a instalação de um Gabinete de Controle de Crise (GCC/DPO), o qual centraliza o comando estratégico da ocorrência, garantindo que todas as decisões operacionais estejam alinhadas com as diretrizes institucionais.

O GCC terá a seguinte composição:

- a) **Oficial do GCC na sede do centro de operações (COPOM)**;
- b) **Comandante da Unidade onde o fato ocorreu** (ou oficial por ele designado) e **Oficial designado pela 2ª EMG**, os quais poderão se

deslocar ao COPOM ou acompanhar todas as ações em local que não venha a sofrer solução de continuidade;

c) Oficial de Operações – todas as diligências devem ser realizadas sob o comando do oficial designado pelo CMT do BPM da área do fato;

d) Oficial de Operações – caso avalie que o efetivo seja insuficiente, deverá manter contato com o seu superior do COPOM, gerente do controle de crise visando reforços através do remanejamento de guarnições das demais áreas;

e) Comandante da Unidade em que estava lotado o PM vitimado deverá designar preferencialmente um Oficial para comandar as ações no terreno, em conjunto com o núcleo de inteligência;

Sequência de Ações do Efetivo Policial Militar

1. Coordenação do GCC

→ acionar o Oficial de Operações da área para acompanhar a ocorrência in loco;

→ informar a ocorrência às autoridades através de canal técnico da SDS (CMT e SubCMT Geral, DPO e demais diretorias subordinadas à DPO);

→ acionar o CMT da unidade de lotação do PM vitimado;

→ escalonar a solicitação de apoio das operativas da SDS (GGPOC, DHPP, GTA, Corregedoria e CBMPE) e, se necessário, outras instituições (PRF, SAMU, MP, PF);

→ informar ao plantão da Assessoria Militar e Policial Civil (AMPC), contudo, se o fato for no interior, deverá ser pela DINTER (I ou II);

→ acionar a Diretoria de Assistência Social (DAS) para assistir os familiares do PM vitimado;

→ ativar uma nova área de comando e controle exclusivamente para coordenar todas as ações desencadeadas na área do fato, em conjunto com a Central de Monitoramento de Viaturas (CMV);

→ acompanhar a situação até o encerramento da ocorrência, fiscalizando e buscando colher todas as informações a fim de subsidiar a investigação;

→ constar todas as informações no relatório do Coordenador do COPOM.

2. Do (s) Oficial (ais) de Operações no Terreno

→ após tomar ciência da ocorrência, deslocar-se ao local do fato, a fim de repassar detalhadamente os dados levantados que possam ser úteis, reportando-os ao COPOM;

→ comandar as ações no terreno até a chegada dos demais oficiais designados pelo CMT do BPM da área, almejando a detenção dos suspeitos envolvidos;

→ comunicar ao CMT ou chefe do PM vitimado, caso pertença a alguma unidade especializada ou

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

serviço administrativo na corporação, ficando à disposição do CMT para as ações no terreno;
→ acionar o Malhas da Lei do BPM da área e/ou da unidade especializada a fim apoiar as ações no terreno, devendo, para tanto, certificar o CMT da OME e o Coordenador do COPOM;
→ ao final da ocorrência, confeccionar comunicação circunstanciada do fato para devida apuração administrativa;

3. Do Despachante da área do COPOM

→ empenhar e coordenar as guarnições que forem selecionadas para o atendimento da ocorrência, devendo primar pela orientação ao isolamento do local enquanto as demais guarnições devem realizar diligências para localizar e deter os suspeitos;
→ levantar dados referentes ao PM vitimado;
→ só permitir que as viaturas empenhadas pelo COPOM se dirijam e/ou permaneçam no local da ocorrência;
→ manter sempre a orientação via rádio aos PMs que estejam de serviço e empenhados na ocorrência que, caso visualizem PMs de folga, em veículos particulares, ou voluntários nas buscas, relatar que é fundamental que isso seja solicitado primeiramente ao CMT para fazerem parte das buscas, devendo assumir o serviço e aguardar a orientação do Oficial Comandante nas ações do terreno;
→ fiscalizar em conjunto com o CMV para que se desloque em um local somente as guarnições empenhadas pelo COPOM por meio do GCC;
→ apoiar e orientar o efetivo empenhado quanto ao cumprimento das normas legais no decorrer das ações a serem desencadeadas no terreno.

4. Da DAS

→ adotar providências no tocante à assistência aos familiares do PM vitimado, com assistência psicológica, auxílio-funeral etc.

5. Da DPJM

→ após cientificada, adotará as providências na esfera de suas atribuições.

6. Do CMV/DPO

→ realizar o monitoramento através do GPS de todas as viaturas que forem para a área do fato, sejam elas pertencentes aos BPMs de área ou unidades especializadas;
→ devem informar IMEDIATAMENTE ao CMT das ações no terreno e reportar todas as viaturas que efetuaram deslocamento para a área do fato, com o sem autorização do COPOM.

7. Do GTA

→ após certificado pelo coordenador do GCC, o GTA deverá adotar as providências para possível apoio às guarnições no terreno, conforme necessidade do oficial designado pelo CMT da unidade onde o fato ocorreu.

8. Dos Drones

→ manter o equipamento RPA em condições de apoiar as unidades;
→ os ajustes deverão ser realizados entre o respectivo CMT das ações no terreno e o coordenador do GCC, lembrando das limitações, caso também sejam acionados do GTA.

9. Das Unidades Especializadas

→ se forem empenhadas, o efetivo deverá estar sob o comando de um Oficial da respectiva unidade especializada, devendo cientificar a coordenação do COPOM, como também ao CMT das ações no terreno, a fim de obter a informações com mais detalhes e receber orientações em qual área territorial deverão operar;
→ se o PM vitimado for de unidade especializada, seu CMT deverá, preferencialmente, indicar um Oficial de sua unidade especializada para acompanhar as ações em apoio ao CMT da unidade de área onde ocorreu o fato.

Ao disciplinar o papel tanto dos militares em serviço quanto daqueles de folga, o procedimento assegura a preservação da ordem, a valorização da vida e o respeito à memória dos policiais vitimados, fortalecendo a confiança da sociedade na corporação e no Estado Democrático de Direito.

DIFERENCIAÇÃO DE TIPOS DE PESSOAS POR SUAS CARACTERÍSTICAS QUE SÃO INSERIDAS EM GRUPOS VULNERÁVEIS

→ Requer sensibilidade, respeito e conhecimento das necessidades específicas de cada grupo;
→ é fundamental desenvolver habilidades e competências para lidar com esses grupos de forma adequada, respeitosa e digna.

Nesse contexto, **é primordial o treinamento e a capacitação da tropa para lidar com grupos vulneráveis de forma adequada**, além de fortalecer as políticas públicas e procedimentos inclusivos.

Diretrizes gerais para uma abordagem adequada:

a) Pessoas com Deficiência (PcD)

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

→ abordagem cuidadosa e respeitosa, considerando os riscos ambientais e possíveis objetos que possam ser usados de forma agressiva pelo indivíduo com transtorno mental;

b) Idoso (limitações físicas e cognitivas)

→ abordagem respeitosa e paciente;

c) Crianças e adolescentes

→ abordagem respeitosa e paciente, considerando a idade e o nível de desenvolvimento;

d) Pessoas em situação de rua

→ abordagem respeitosa e não julgadora, considerando as necessidades básicas e de segurança;

e) Pessoas LGBTQTTI

→ abordagem respeitosa e inclusiva, considerando a identidade de gênero e orientação sexual.

f) Pessoas com doenças mentais

→ abordagem respeitosa e empática;

g) Mulheres

→ historicamente vítimas de discriminação, violência de gênero e desigualdade salarial;

h) Imigrantes e refugiados

→ podem ser vítimas violência, exploração e discriminação por estarem em situação irregular ou por serem estrangeiros.

1. Pessoas com Deficiência

POP nº 0009 – normatizar a conduta dos PMs em ocorrências que envolvam pessoas com **deficiência mental**, assegurando um atendimento pautado na legalidade, na dignidade humana e nos princípios dos direitos humanos.

→ **o PM deve, inicialmente, avaliar o terreno da ocorrência** (riscos ambientais e objetos que possam ser utilizados de forma agressiva pelo indivíduo);

→ **é fundamental verificar a presença de familiares e acionar o SAMU/CBM** ou unidade de saúde, se necessário;

→ **a aproximação ao cidadão com deficiência mental deve ser cautelosa, respeitosa e gradual**, com uma **verbalização calma e firme**, o PM deve manter uma **distância segura** e **identificar sinais de agressividade** e alucinação;

→ **a arma deve estar no coldre** (quando não existir perigo à vida ou integridade física do policiamento);

→ **caso haja resistência ou agressividade, o PM deve tentar acalmar a situação no diálogo, evitando gestos bruscos ou palavras de confronto**;

→ **em situações críticas, é autorizada a contenção física, preferencialmente com instrumentos de potencial ofensivo** (tonfas, algemas e armas elétricas) de forma proporcional;

→ controlada a situação, a pessoa com deficiência mental deve ser encaminhada prioritariamente para avaliação médica em hospital de referência, conforme orientação do CIODS ou COPOM, nunca sendo mantida em custódia policial sem respaldo técnico.

→ **o POP veda a permanência da pessoa em custódia policial sem respaldo técnico especializado.**

Possíveis ERROS operacionais:

→ realizar abordagem com efetivo reduzido;

→ usar força excessiva;

→ deixar de identificar o transtorno mental;

→ não acionar o serviço médico.

Como ações corretivas, orienta-se o reforço do efetivo, o uso adequado dos EPs, a capacitação contínua em defesa pessoal e o respeito irrestrito aos dispositivos legais e normas técnicas.

2. Idosos

→ **no âmbito da PMPE não há nenhum POP para o atendimento de ocorrências envolvendo idosos**;

→ em casos de violência ou maus-tratos é crucial denunciar, seja através do Disque 100, Delegacia do Idoso ou 190 em situações de emergência.

3. Crianças e Adolescentes

POP nº 0021

→ proteção integral da criança e do adolescente (ECA);

→ o correto encaminhamento é fundamental na contenção, abordagem e encaminhamento dos adolescentes em conflito com a lei;

Art. 103, ECA – ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção, quando praticada por criança ou adolescente, trata-se, portanto, de uma equiparação legal, pois o adolescente não comete crime, mas ato infracional.

→ **o tratamento dado visa conciliar a responsabilização com a proteção e o caráter**

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

pedagógico da sanção, evitando a estigmatização precoce e priorizando medidas socioeducativas.

A PM atua diretamente na identificação e condução de adolescentes envolvidos em atos infracionais, sendo, muitas vezes, o primeiro agente estatal a lidar com a ocorrência.

→ Dessa forma, **a atuação da PM deve observar rigorosamente os princípios** da legalidade, proporcionalidade, respeito à dignidade, prioridade absoluta e interesse superior do menor, conforme CF e ECA.

4. Pessoas em situação de rua

→ abordagem com respeito, dignidade e considerando a vulnerabilidade da situação;

→ **deve ser feita de forma não violenta**, garantindo o direito da pessoa permanecer com seus pertences;

→ **o policial deve estar ciente dos procedimentos de segurança e dos direitos da pessoa**, além de estar informado sobre os serviços de acolhimento e assistência social disponíveis.

O número de ocorrências envolvendo essas pessoas em PE tem crescido significativamente, o que obriga a Corporação a ter uma conduta voltada à realidade dessa população, marcada por extrema vulnerabilidade;

→ a situação pode ser agravada quando do envolvimento dessas pessoas no cometimento de crimes, geralmente tráfico de drogas, roubos e furtos, homicídios, violência doméstica, estupro etc.

A PMPE ainda não estabeleceu nenhum POP, tendo em vista o caráter assistencial que o tema requer.

→ todavia, é indispensável que os policiais militares estaduais considerem a importância estratégica, tática, jurídica e institucional, sendo pilares essenciais para a legalidade, eficiência, segurança e transparência das atividades policiais.

5. Pessoas LGBTTI

POP nº 0005 – abordagem e busca pessoal à população LGBTTI por integrantes da PMPE;

→ finalidade de orientar e disciplinar a atuação policial durante abordagens e buscas pessoais direcionadas a essa população, garantindo dignidade e o respeito aos direitos humanos dessa parcela da sociedade, frequentemente vulnerabilizada pela discriminação e preconceito.

O POP ressalta a **importância do Policial conhecer detalhadamente as diferenças entre sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual**, visando evitar práticas discriminatórias na abordagem.

Para pessoas identificadas como lésbicas, gays e bissexuais, as abordagens seguem os procedimentos convencionais, ou seja, os homens são abordados por PMs masculinos e mulheres por PMs femininas.

→ abordagem fundamentada pela suspeita objetiva, **evitando-se qualquer abordagem motivada exclusivamente por demonstrações públicas de afeto** (desde que não se configurem atos obscenos).

Em relação às travestis e mulheres trans, a abordagem deve ser feita com respeito à identidade feminina assumida, utilizando-se termos femininos como “senhora”, “ela” e outros adequados.

→ a revista pessoal deve ser realizada por policiais femininas, **SALVO quando houver risco operacional**, caso em que devem ser aplicados procedimentos específicos, sempre com discrição e respeito.

Ademais, o uso do nome social deve ser garantido e respeitado integralmente, devendo ser anotado inclusive em registros policiais oficiais (Ex.: registrar o nome social no B.O.).

Obs.: o POP nº 005 encontra-se em atualização e passará a se chamar “abordagem à pessoa da diversidade sexual”.

6. Mulheres

POP nº 0016

→ atendimento de ocorrências que envolvam mulheres em situação de vulnerabilidade, especialmente no âmbito doméstico.

→ orienta os **PMs a adotarem condutas padronizadas, respeitadas e legalmente fundamentadas**, buscando **garantir a integridade física, emocional e jurídica da vítima**, além de **responsabilizar o agressor de forma eficaz e justa**.

Possíveis Erros Operacionais GRAVES

→ desrespeitar ou ironizar a vítima;

→ fazer busca ofensiva;

→ divulgar imagens;

→ envolver-se afetivamente com vítimas durante o serviço.

PROCEDIMENTO EM OCORRÊNCIAS

É fundamental ao Oficial PMPE a constante orientação da tropa para ocorrências dessa natureza.

- o primeiro passo do policial é verificar a veracidade da denúncia e estabelecer um diálogo inicial com a vítima, sendo, preferencialmente, a entrevista conduzida por uma PM Feminina, com o cuidado de não revitimizar ou desacreditar a pessoa atendida;
- o foco é compreender o contexto da agressão, a relação com o agressor, a existência de antecedentes de violência, o uso de armas ou ameaças de morte, e se há medidas protetivas em vigor.
- escuta ativa e respeitosa;
- a vítima e o agressor devem ser conduzidos à Delegacia da Mulher ou, na ausência desta, à Delegacia comum mais próxima.

É fundamental que vítima e agressor sejam transportados separadamente, para evitar constrangimentos, intimidações ou novos episódios de violência.

→ se a vítima estiver ferida, o atendimento emergencial deve preceder o encaminhamento, após a liberação, de posse da ficha de esclarecimento da vítima, ela será apresentada à autoridade policial.

ATENÇÃO

→ caso a vítima se recuse a confirmar a agressão, mas existam lesões visíveis ou testemunhas, a condução à delegacia deve ser mantida, visto que crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher são de **ação pública incondicionada à representação da vítima**.

Assim, caso a vítima decidir em não prosseguir com a denúncia, o efetivo policial, **ainda assim deve registrar a ocorrência e garantir os encaminhamentos cabíveis**, cabendo à autoridade policial ou ao Judiciário avaliar a continuidade do processo.

ATENÇÃO – AGRESSOR DENTRO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA

→ a entrada do efetivo policial deve ocorrer com **autorização expressa da vítima**, preferencialmente com a presença de testemunhas, de forma a preservar a legalidade da ação e segurança da guarnição.

O POP nº 0016 trata, ainda, da busca pessoal em mulheres.

→ deve ser realizada **preferencialmente** por PM feminina;

→ **em caso de necessidade operacional, a busca poderá ser feita por um PM masculino, desde que acompanhada por uma testemunha não policial, conforme previsto no CPP;**

→ a abordagem deve ser respeitosa, levando em consideração, inclusive, situações específicas como gravidez ou lactação.

ATENÇÃO

→ se a **violência for cometida por terceiros sem vínculo íntimo ou familiar**, a ocorrência **NÃO SE ENQUADRA na Lei Mª da Penha**, devendo a vítima ser levada à delegacia comum.

ATENÇÃO – ESTUPRO

→ nestes casos, a **prioridade absoluta é o atendimento médico imediato**, sendo o registro e os demais procedimentos realizados posteriormente;

→ o **protocolo orienta a preservação rigorosa do local do crime**, evitando qualquer alteração que possa comprometer a perícia.

É terminantemente proibido fotografar ou filmar o corpo da vítima, **exceto em situações excepcionais e justificadas para resguardar a atuação policial**.

A ocorrência de **feminicídio**, a forma mais extrema de violência contra a mulher, exige especial atenção por parte da PMPE, contudo, o **procedimento será o mesmo adotado em local de homicídio comum**.

Além das medidas imediatas, a PM também deve atuar de forma articulada com a rede de apoio à mulher em situação de violência, composta por diversos órgãos e instituições.

Ex.: Delegacias da Mulher, Patrulha Mª da Penha, os Centros de Referência (CRAS e CREAS), Hospital da Mulher, a Casa-Abrigo e a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180).